

1500903-54.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098143/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 24204673 -

CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2098143 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO DO NASCIMENTO RIBEIRO

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500903-54.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500903-54.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098143/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 24204673 -

CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2098143 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO DO NASCIMENTO RIBEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Vistos.

RENATO DO NASCIMENTO RIBEIRO está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque, de acordo com a denúncia, nas circunstâncias de tempo e espaço nela descritas, (1) transportava droga sem autorização e em desacordo com determinação legal, para fins de tráfico ilícito, na quantidade de 218,130g de "cocaína" ("metil benzoil ecgonina"), acondicionada em

851 (oitocentos e cinquenta e um) microtubos plásticos, conforme laudos de constatação provisória e químico-toxicológico acostados às fls. 23/25 e 60/62; e (2) possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo com numeração suprimida, portanto, de uso proibido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistente em 1 (um) revólver da marca Taurus, calibre nominal .38 Special, acompanhado de 12 (doze) cartuchos íntegros das marcas CBC e MRP, todos do calibre .38 SPL, consoante laudo pericial de fls. 55/59.

Notificado (fls. 83), o réu ofereceu defesa prévia (fls. 106) e foi recebida a denúncia (fls. 107/110).

Durante a instrução, inquiriram-se quatro testemunhas e interrogou-se o réu.

Ao final, as partes debateram, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do réu nos termos da denúncia, com aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 e regime semiaberto. A defesa, por sua vez, pleiteou a aplicação da atenuante da confissão, reconhecimento do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e regime aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está provada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), fotografias (fls. 28 e 29), laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 23/25 e 60/62), laudo de exame pericial da arma de fogo (fls. 55/59), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria do réu também é certa.

O policial militar Aloisio Fernandes Terra Júnior relatou que estava em patrulhamento, quando avistou um veículo, cujo condutor tentou evadir-se, sendo perseguido e abordado. Em revista pessoal, nada foi localizado. Após buscas no veículo, foi localizado no assoalho, do lado do passageiro, várias porções de cocaína e na porta do motorista uma quantia em dinheiro. Indagado, o acusado informou que estaria distribuindo drogas para traficantes. Ato contínuo, o acusado disse que teria uma arma de fogo em sua residência. Ao se deslocar até o imóvel, logrou êxito em localizar, sobre um guarda roupas, uma arma de fogo e seis munições. O acusado não soube dizer da procedência da arma de fogo, afirmando apenas que a utilizava para defesa pessoal. Disse que não conhece o acusado.

O policial militar André Luis Foresti Pereira reiterou as declarações da testemunha Aloisio, acrescentando que não foram localizadas anotações referentes ao tráfico de drogas.

A testemunha Amanda Izidoro, esposa do acusado, nada disse sobre os fatos. Apenas relatou que convive com o acusado há quatro anos e que ele trabalha em uma pizzaria e em uma marmitaria. Afirmou que nunca foi preso. Disse que o acusado tem um filho de outro relacionamento.

A testemunha Fabio Aparecido Palmeira Feliciano, no mesmo sentido, nada relatou sobre os fatos. Disse que conhece o acusado há um ano e meio, tendo em vista que trabalha no mesmo lugar, como motoqueiro de entregas. Informou que o acusado trabalha em uma pizzaria e em uma marmitaria.

Em seu interrogatório, o réu Renato do Nascimento Ribeiro admitiu a prática do tráfico de drogas e a posse da arma de fogo. Disse que estava passando dificuldades financeiras e possuía uma dívida com um terceiro. Foi então que aceitou levar as drogas até um local determinado como forma de pagamento da dívida. Afirmou que esta foi a única vez que estaria com drogas. Com relação à arma de fogo, disse que no passado pertencia à sua família, que tinha um rancho, onde a arma permanecia, para segurança. Depois, levou-a para casa e a manteve sob sua posse.

Pois bem.

A confissão do réu, tanto em relação ao tráfico de drogas, quanto no que toca à posse ilegal da arma de fogo, foi amplamente corroborada pela prova oral produzida em juízo.

De fato, os policiais militares inquiridos relataram que o réu foi abordado e em seu poder foi encontrado o entorpecente, além de significativa quantia em dinheiro. Indagado, ele confessou a traficância, bem como a posse irregular da arma de fogo, que veio a ser efetivamente apreendida em sua residência.

Desse modo, incorreu o acusado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, ambos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Passo, portanto, ao cálculo das penas.

a) art. 33, caput, da Lei 11.343/06

Na primeira fase de dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, destaca-se a considerável quantidade de droga apreendida em poder do réu (604g de cocaína), bem como a natureza do entorpecente apreendido, droga de alto poder de destruição da saúde física e psíquica, circunstâncias que evidenciam o elevado grau da culpabilidade do acusado no delito, na medida em que revelam o intenso dolo com que agiu e a maior reprovabilidade de sua conduta. Assim, obedecendo aos parâmetros dos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), tendo em vista a confissão espontânea do réu, o que resulta em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,

Por fim, na terceira fase, é aplicável ao caso o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois estão presentes os requisitos objetivos da benesse. O réu é primário, não registra antecedentes criminais e não há provas de que se dedique habitualmente a atividades criminosas, nem de que integre organização criminosa. Ademais, conforme prova oral colhida, o réu exerce atividades lícitas remuneradas, o que torna ainda mais remota a possibilidade de uma real dedicação a atividades criminosas.

Assim, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), uma vez ausentes, no caso concreto, elementos determinantes da redução em patamar inferior, ressaltando-se que, de acordo com o Tema 721 do STF, é vedada a consideração da quantidade e da natureza da droga apreendida na primeira e na terceira fase de dosimetria, para dimensionamento do redutor.

Resulta a pena, pois, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Não há causas de aumento.

b) art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Na primeira fase, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base, no mínimo legal, isto é, em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, em que pese a confissão do réu, a atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo (Súmula 231 do STJ). Não há agravantes.

Por fim, na terceira fase, também não há causas de diminuição ou de aumento a serem consideradas, de modo que fica definitiva a pena acima calculada.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, por ausência de maior conhecimento da capacidade econômica do réu.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, frisa-se que o Supremo Tribunal Federal, atribuindo repercussão geral ao tema, firmou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade da imposição de regime inicial obrigatoriamente fechado em decorrência da hediondez do delito (STF – RG ARE 1052700, DJe 01/02/18).

Logo, os critérios a serem observados para definição do regime, são aqueles previstos nos artigos 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois permanecem os fundamentos da sua custódia cautelar.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para:

- 1) condenar o réu RENATO DO NASCIMENTO RIBEIRO, qualificado a fls. 14, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, de valor unitário mínimo, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006;
- 2) condenar o réu RENATO DO NASCIMENTO RIBEIRO, qualificado a fls. 14, às penas de 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo, por incurso no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

O regime inicial de cumprimento das penas será o semiaberto, conforme autoriza o art. 33, §2º, b, do Código Penal, já que a somatória das penas de reclusão aplicadas é superior a 4 anos e o réu é primário.

Decreto a perda da quantia apreendida em poder do acusado em favor da União (Funad), uma vez que ficou provado seu vínculo com o tráfico ilícito de

entorpecentes, seja como seu produto, seja como insumo para sua prática.
Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário à respectiva transferência,
façam-se as comunicações de praxe e diligencie-se pela execução das penas.
Custas pelo réu, conforme Lei Estadual n. 11.608/03.
Publicada em audiência.
Registre-se e cumpra-se.

Ribeirão Preto, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA